III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

22074 *Resolución de 5 de octubre de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Jul Solar, SL, la declaración, en concreto, de utilidad pública, para la planta fotovoltaica Tobizar, de 22,80 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en Villarrubia de Santiago (Toledo).*

Jul Solar, SL, solicitó, con fecha 22 de noviembre de 2020, autorización administrativa previa y declaración, en concreto, de utilidad pública para la Instalación Fotovoltaica Tobizar de 27,25 MW y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Ocaña, Noblejas, Villatobas, Villarrubia de Santiago, en la provincia de Toledo, y de Colmenar de Oreja, Perales de Tajuña, Valdelaguna, Chinchón, Arganda del Rey y Morata de Tajuña, en la Comunidad de Madrid.

Posteriormente, el promotor desistió de la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública de la planta fotovoltaica y de la infraestructura de evacuación, así como de la solicitud de autorización administrativa previa de la infraestructura de evacuación, tramitándose dicha infraestructura en los expedientes de los parques fotovoltaicos Morata I (SGEE/PFot-292), Recova Solar (SGEE/PFot-259) y Mauricio Solar (SGEE/PFot-262).

Mediante Resolución de 24 de abril de 2023 de la Dirección General de Política Energética y Minas, se otorgó a Jul Solar, SL, autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Tobizar de 27,25 MW de potencia pico y 22,80 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Villarrubia de Santiago, en la provincia de Toledo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», núm. 127, de 29 de mayo de 2023.

Jul Solar, SL, solicita, con fecha 9 de junio de 2023, autorización administrativa de construcción, aportando el correspondiente proyecto de ejecución y declaración responsable que acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para la instalación fotovoltaica Tobizar, de 22,80 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Villarrubia de Santiago, en la provincia de Toledo.

Mediante Resolución de 23 de julio de 2024 de la Dirección General de Política Energética y Minas, se otorgó a Jul Solar, SL, autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Tobizar, de 22,80 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Villarrubia de Santiago, en la provincia de Toledo.

Con fecha 26 de octubre de 2023, Jul Solar, SL, solicitó declaración de utilidad pública para la instalación fotovoltaica Tobizar, de 22,80 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Villarrubia de Santiago, en la provincia de Toledo.

A ese respecto, el expediente fue incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y se ha tramitado de conformidad con lo previsto en el artículo 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.

cve: BOE-A-2026-22074
Verificable en https://www.boe.es

Se ha recibido contestación de la que no se desprende oposición de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se ha dado traslado al promotor de dicha contestación, el cual expresa su conformidad con la misma.

Se han recibido contestaciones de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Mancomunidad de Aguas del Río Algódor, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad (Adif-AV), de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de UFD Distribución Electricidad, SA, y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en las que se establecen condicionados técnicos y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización ante dichos organismos por la ocupación o el cruzamiento de la instalación con bienes o servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, el cual expresa su conformidad con las mismas.

Preguntados la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo, E-Distribución Redes Eléctricas, SLU, Telefónica de España, SA, FCC Aqualia, SA, el Ayuntamiento de Noblejas, el Ayuntamiento de Ocaña y el Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago, no se ha recibido contestación por su parte, por lo que se entiende su conformidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Asimismo, la petición ha sido sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», núm. 309, de 24 de diciembre de 2025; en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo», núm. 5, de 9 de enero de 2026, y el 11 de diciembre de 2025 en el diario «Expansión», y con la exposición al público en el tablón de edictos de los ayuntamientos de Villarrubia de Santiago el 19 de enero de 2026, de Ocaña el 13 de enero de 2026 y de Noblejas el 15 de enero de 2026. Se han recibido alegaciones, que han sido contestadas por el promotor.

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha emitido informe en fecha 24 de abril de 2026.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.

Considerando que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dispone, entre las obligaciones de los productores de energía eléctrica, el desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para producir energía eléctrica en los términos previstos en su autorización y, en especial, en lo que se refiere a seguridad, disponibilidad y mantenimiento de la potencia instalada y al cumplimiento de las condiciones medioambientales exigibles.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la propuesta de resolución de esta Dirección General ha sido sometida a trámite de audiencia del promotor, el cual ha respondido al mismo con alegaciones, que han sido analizadas e incorporadas en la resolución, y ha identificado, en la relación de bienes y derechos afectados publicada en los boletines oficiales correspondientes a este procedimiento, aquellas parcelas respecto de las cuales dispone de título jurídico válido, quedando estas fuera de la presente resolución.

Esta declaración de utilidad pública se va a conceder sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de la obra.

cve: BOE-A-2026-22074
Verificable en https://www.boe.es

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto,
Esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:

Único.

Declarar, en concreto, la utilidad pública para la instalación fotovoltaica Tobizar, de 22,80 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Villarrubia de Santiago, en la provincia de Toledo, para la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados detallados por el promotor, incluidos en el anexo de la presente resolución, a los efectos previstos en el citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Dicha relación incluida en el anexo actualiza la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados publicada el 24 de diciembre de 2025 en el «Boletín Oficial del Estado» (núm. 309) y el 9 de enero de 2026 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» (núm. 5), al haber acreditado el promotor el acuerdo para la ocupación de determinadas parcelas que quedan exentas de la presente resolución.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, este reconocimiento de utilidad pública, en concreto, supone el derecho a que sea otorgada la oportuna autorización por los organismos a los que se ha solicitado el condicionado técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente resolución, el último que se produzca.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 5 de octubre de 2026.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

ANEXO

Instalación generadora «Tobizar»

N.º	Polígono	Parcela	Término municipal	Provincia
14	545	14	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
18	545	16	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
23	545	21	Villarrubia de Santiago.	Toledo.

Línea soterrada de media tensión «Tobizar»

N.º	Polígono	Parcela	Término municipal	Provincia
6	541	9002	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
9	540	9001	Villarrubia de Santiago.	Toledo.

cve: BOE-A-2026-22074
Verificable en https://www.boe.es

N.º	Polígono	Parcela	Término municipal	Provincia
10	540	9002	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
32	545	9012	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
33	541	9013	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
34	544	9015	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
37	541	9011	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
38	541	99	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
39	541	98	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
40	541	9015	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
43	544	10040	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
45	544	9008	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
46	544	9009	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
49	544	20	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
50	544	9016	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
51	544	12	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
52	544	13	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
54	544	9011	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
55	544	9018	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
57	544	9002	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
58	550	9010	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
59	550	9011	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
60	550	8	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
61	549	9005	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
65	550	9008	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
69	550	9014	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
73	550	57	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
74	550	9002	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
75	550	103	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
78	550	99	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
79	550	9015	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
80	551	16	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
81	551	9004	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
82	551	9.002	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
83	551	17	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
84	551	43	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
86	551	46	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
87	551	48	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
88	545	9.008	Villarrubia de Santiago.	Toledo.
89	544	76	Villarrubia de Santiago.	Toledo.

cve: BOE-A-2026-22074
Verificable en https://www.boe.es